

18 (1) .人大是如何保护实现中轴线保护的？【明天再确认下完整问题】

➤ 答案：

人大作为国家权力机关，认真调研听取政府部门的汇报，行使监督权，改进政府工作效率，更好实现中轴线的保护；人大代表密切联系群众，积极听取群众的意见和建议，与人民协商沟通，推进全过程人民民主，实现中轴线保护。【具体表述还有待修改调整】

➤ 阅卷细则：

人大是**国家权力机关**（1分）

监督权【只要出来**监督**即可拿到2分，没出来若有调研可得1分】（2分）

与**人民**【密切联系群众，听取群众意见和建议等】（2分）

改进**政府工作效率**（依法行政、规范政府权利）/**全过程人民民主**（人民当家作主、发扬民主）（1分）

➤ 学生作答情况：

学生分析问题时的思维链条不够完整，很多学生作答时都没有起点，即对人大性质的定位，而是直接从材料中提炼人大做了什么；多数学生都能拿到监督权、对人民这两个角度的4分；但有一些学生分析时思维未能再往后延伸一步，如监督权对政府产生什么影响，或是与人民会对人民产生什么影响，导致丢掉落脚点的1分。

18 (2) .运用法治知识，分析在保护文化遗产的过程中如何协调好个人利益与公共利益的关系？

➤ 答案：

国家依法维护公共利益的同时，保障公民个人利益，实现二者的有机结合；当公共利益与个人利益发生冲突时，优先保护公共利益，但要对公民的个人利益基于相应的补偿。

➤ 阅卷细则：

保障个人利益（1分）；维护公共利益（1分）

立法/协商/保障公民的知情权、参与权、表达权、监督权/给予补偿（保护财产权）（具体做法每点1分，两点2分）

【若从科学立法、严格执法、公正司法、全民守法这四个角度作答，都视为仅从法律这一个角度回应的怎么做，只能拿到1分；

若将个人利益和公共利益合在一起作答，如平衡好个人利益与公共利益的关系只给1分

若学生能答出来利益冲突时需要对个人利益加以补偿，基本能拿到4分的满分】

➤ 学生作答情况：

作答时不是从问题解决的角度去扣准问题，看看问题问的究竟是什么，需要调动哪些知识才能阐释清楚，进而作答；大多学生都是从知识入手，如从科学立法、严格执法、公正司法、全民守法这四个环节作答，但结合本题这四个环节其实都是通过法律手段去协调个人利益与国家利益之间的关系，所以基本只能拿到2-3分。

另：感觉逆向思维很重要，如在此处就涉及到怎么能协调好两者之间的关系，然后若是二者之间关系发生冲突时又该怎么做，正逆互补保证思维的全面性。本题补偿那个角度联想到潮汐式停车、西城区拆迁腾退这两道题，背后也是涉及到公共利益和个人利益的平衡问题，针对个人利益受损应加以补偿。

➤ 参考阅读：

以法为盾 守护古都之“脊”_特别报道_北京市人民代表大会常务委员会
http://www.bjrd.gov.cn/fwhd/bjrdzz/2023n/d4q/tbbd04/202305/t20230502_3085171.html